

Villa Carlos Paz, 15 de agosto de 2018

**A la Señora Presidenta del
Concejo de Representantes
de la Ciudad Villa Carlos Paz
Lic. Alejandra Roldán
S _____ / _____ D:**

**Dictamen N°03/2018:
Incorporación del Paseo de la Costa
como Área de Interés Ambiental (AIA)**

De nuestra mayor consideración:

Por medio de la presente, el Consejo de Planificación Urbano Ambiental (CPUA) adjunta el Dictamen N° 3 de 2018, el cual sugiere la incorporación del "Paseo de la Costa" como Área de Interés Ambiental (AIA), comprendiendo la zona delimitada por la Avenida Costanera Arturo U. Illia y Avenida Costanera Peatonal (sin nombre) ubicada en forma colindante con la ribera del Lago San Roque, entre calles Comechingones y Kant (según plano adjunto).

El presente dictamen fue aprobado por unanimidad de las instituciones, en la reunión de Comisión Plenaria Honoraria del CPUA del día viernes 3 de agosto de 2018, Acta N° 314.

Quedamos a su disposición para explicar o ampliar la presente recomendación ante los concejales.

Sin otro particular, saluda atentamente.

PROYECTO DE ORDENANZA

VISTO:

Las características del área denominada “Paseo de la Costa” cuya Designación Catastral es 39-01-087 (parte), 39-01-088 (parte), 39-02-081, 39-02-063, 39-02-062 (parte), 39-02-064 y 39-02-065 (parte) y otras sin designación ubicadas entre la Avenida Costanera Arturo U. Illia y la Avenida Costanera Peatonal (sin nombre) sobre la ribera Este del Lago San Roque entre las calles Comechingones y Kant.

CONSIDERANDO:

Que el uso del suelo y la ocupación territorial en la Ciudad de Villa Carlos Paz se encuentran regulados por la Ordenanza N° 4.021 y concordantes, entre las que para este caso resulta de especial interés la Ordenanza N° 4.393 de adhesión y complementación de la Ley de la Provincia de Córdoba N° 9.193, así como las Leyes Provinciales N° 7.343, N° 8.560, N° 10.208 que establecen criterios para el ordenamiento territorial, la regulación de los usos de suelo, la planificación urbana y las restricciones al dominio a nivel provincial y las leyes nacionales N° 25.675 y N° 25.688, Ley General de Ambiente y de Gestión Ambiental de Aguas.

Que la Ordenanza N° 4021 en su artículo 3° inciso 3.1.1. f) ZONA C (zona bajo cota +38) establece que son de aplicación los artículos 5°, 6°, 7°, 8° y 9° del Decreto Provincial N° 8178/69.

Que el inciso c) del artículo 1° de la Ordenanza N° 4393 establece: “Que la urbanización a llevarse a cabo en el área del lago San Roque responda estrictamente a la normativa que a tal fin establezca la Municipalidad de Villa Carlos Paz para dicho sector”.

Que el Consejo de Planificación Urbano Ambiental (CPUA) mediante Dictamen no vinculante N° 03/2011 de fecha 9 de marzo de 2011 ha recomendado para el presente caso que cualquier intervención en el sector así delimitado mantenga el acceso público a la costa del lago y que su desarrollo posibilite la conservación del paisaje por medio de la consolidación del equipamiento deportivo cultural y turístico existente y el comercio complementario, preservando la capacidad de embalse.

Que en el mencionado Dictamen, el CPUA caracteriza el sector como espacio de usos recreativos, deportivos, náuticos, artísticos y culturales con dominancia del espacio libre verde de uso público.

Que la Carta Orgánica Municipal (COM) consagra Derechos, Obligaciones, Principios de gobierno y Políticas especiales entre los que se incluyen el derecho de todos los habitantes de gozar de la ciudad, del espacio público, de su monumentalidad, dimensión estética y de un desarrollo urbano equitativo y sustentable (Preámbulo y Art. 26 de la COM).

Que, en relación a las Políticas para la Ciudad, son principios de acción y regulación: el uso racional del suelo y su adecuación a la planificación urbano-ambiental, convocando a los ciudadanos e instituciones a participar en la planificación estratégica, uno de cuyos métodos prácticos es la concertación en torno a objetivos particulares y proyectos urbanos.

Que el desarrollo urbano ambiental tal como lo entendieron los Convencionales Constituyentes Municipales en el año 2007 fue definido a partir de la planificación participativa atendiendo las necesidades de los vecinos y la integración de las diferentes actividades en un marco de equidad social, preservando el medio ambiente, reglamentando la zonificación de la ciudad de manera tal de preservar y renovar las áreas y componentes del patrimonio histórico, urbano, arquitectónico, arqueológico,

turístico y paisajístico, reconociendo su carácter de patrimonio colectivo de la comunidad (Art. 66, 71, 73, 74, 76, 77, 78 de la COM).

Que en el marco de las Políticas de Desarrollo Económico, el Municipio coordina sus políticas públicas con la Provincia, la Nación, Organismos nacionales y/o internacionales con el claro objetivo de promover y favorecer el desarrollo económico, social y turístico, articulando su crecimiento con el entorno local y regional (Art. 76 y 81 de la COM).

Que son atribuciones del Concejo de Representante establecer límites y restricciones al dominio y dictar normas en materia urbanística, edilicia y de espacios públicos, entre los que se destaca el Código de Edificación y Desarrollo Urbano Ambiental, además de aprobar la celebración de convenios que el Departamento Ejecutivo acuerde con la Nación, la Provincia y Entes públicos y privados (Art. 121 de la COM).

Que durante los últimos años se han iniciado diversos procesos para integrar la representación pública y privada en torno a una visión compartida del desarrollo de la ciudad por medio de planes y entidades de participación.

**EL CONCEJO DE REPRESENTANTES
DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ**

**Sanciona con fuerza de
ORDENANZA**

Artículo 1º.- Incorpórese a la Ordenanza N° 4021 – Artículo 3.1.1.- DIVISION DEL EJIDO EN ZONAS, el inciso c, sub-inciso “c7” el que quedará redactado de la siguiente manera:

c) ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL (AIA)

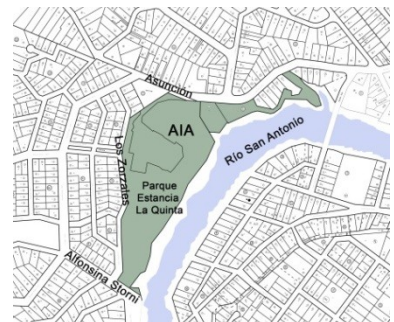
c1) AIA 1 Parcelas cuya designación Catastral es: 39 - 02 - 065 lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 con frente a Av. Costanera y Av. San Martín.



c2) AIA 2 Parcelas cuya designación Catastral es: 42 - 02 - 053; lotes 2p, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, con frente a Av. Cárcano y Futura Costanera sobre Río San Antonio.



c3) AIA 3 Parcelas cuya designación Catastral es: 38-03-008-11 (1), 14 (12), 15 (A), 14(11) ocupada por Parque Estancia La Quinta entre el Río San Antonio y Los Zorzales



c4) AIA 4 Castillo de Furt: Parcela 37-03-370-1 Sup. 122.806,00 m2



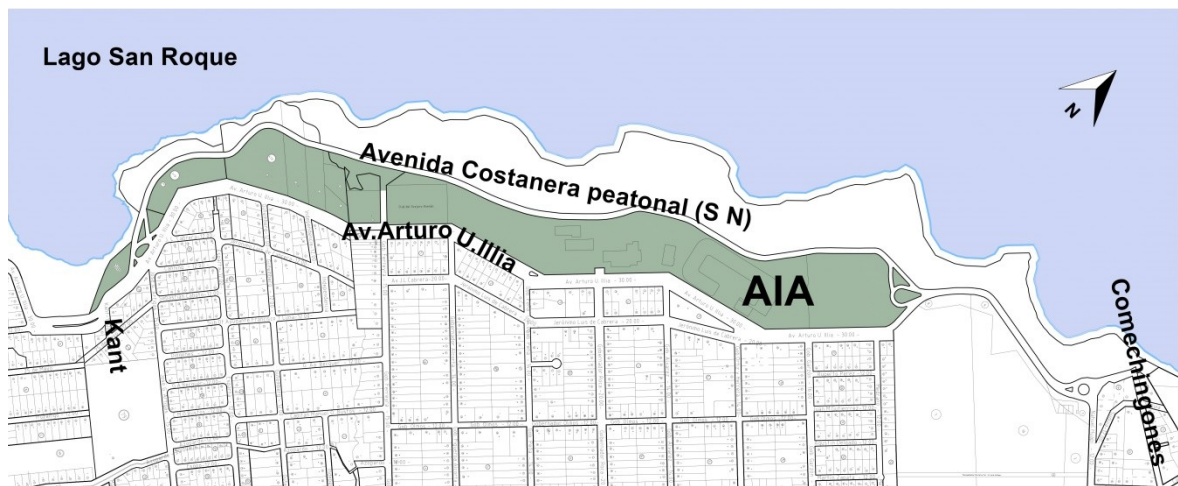
c5) AIA 5 Castillo Monseñor De Andrea Familia Garlot: Parcela 037-02-367-006 Sup. 23.142 m2



c6) AIA 6 Castillo Zárate: Parcela 37-02-367-012. Sup 12.760,10 m2



c7) AIA 7 Paseo de la Costa Comprende las parcelas que conforman las Zonas delimitadas por la Avenida Costanera Arturo U. Illia y Avenida Costanera peatonal (sin nombre) ubicada en forma colindante con la Costa del Lago San Roque entre calles Comechingones y Kant cuya designación Catastral es: 39-01-087 (parte), 39-01-088 (parte), 39-02-081, 39-02-063, 39-02-062 (parte), 39-02-064 y 39-02-065 (parte) y otras sin designación.



Artículo 2°.- De Forma.-